Концепция

Перехода от президентской к парламентской системе правления в Беларуси

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Оглавление

Введение....3

Эволюция системы правления в Беларуси: конституционно-правовые и институциональные аспекты....4

Проблемы и недостатки президентской системы в Беларуси....7

Обоснование необходимости перехода от президентской к парламентской системе правления....8

Переход к парламентской системе правления в проекте народной Конституции....12

Ожидаемые результаты конституционной реформы....16

Введение

Концепция перехода от президентской к парламентской системе правления в Беларуси является важным шагом на пути к укреплению демократических институтов и повышению подотчетности власти перед гражданами. Исторически сложилось так, что в Беларуси президентская система правления привела к концентрации власти в руках одного человека, что вызвало множество политических и экономических проблем. Необходимость изменений стала очевидной в условиях продолжающегося политического кризиса и стремления общества к более справедливому и эффективному управлению.

В 1990 году Беларусь провозгласила государственный суверенитет, а с принятием Конституции 1994 года страна перешла к президентской системе правления. Президент получил широкие полномочия, включая контроль над исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти. Эти изменения, особенно после конституционной реформы 1996 года, существенно ослабили роль парламента и других государственных институтов, что привело к усилению авторитаризма и снижению эффективности государственного управления.

Проблемы, вызванные президентской системой правления, включают ограничение политических свобод, подавление гражданского общества, неэффективность судебной системы и слабое развитие местного самоуправления. Концентрация власти и отсутствие прозрачности в принятии решений создали неблагоприятные условия для бизнеса и иностранных инвестиций, что замедлило экономическое развитие страны.

Переход к парламентской системе правления представляет собой возвращение к принципам, заложенным в Декларации о государственном суверенитете 1990 года, которая провозглашала Беларусь парламентской республикой с четким разделением властей и подотчетностью всех ветвей власти гражданам. Парламентская система правления, с ее более сбалансированным распределением полномочий, способствует предотвращению авторитаризма и обеспечивает большую гибкость и адаптивность в управлении страной.

Основные цели предлагаемой конституционной реформы включают переход к парламентской республике, создание эффективной системы сдержек и противовесов, повышение роли парламента как главного законодательного органа, развитие многопартийной системы и политического плюрализма, а также укрепление местного самоуправления. Все это направлено на создание условий для устойчивого демократического развития Беларуси, повышения качества жизни граждан и укрепления их доверия к государственным институтам.

Таким образом, переход от президентской к парламентской системе правления является необходимым шагом для обеспечения подлинной демократии, прозрачности и ответственности власти в Беларуси. Эти изменения помогут стране выйти из политического кризиса, ускорить экономическое развитие и создать справедливое и эффективное управление в интересах граждан.

Эволюция системы правления в Беларуси: конституционно-правовые и институциональные аспекты

27 июля 1990 г. Верховным Советом БССР была принята Декларация «О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики»[1]. 25 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял решение о придании Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона. А 19 сентября 1991 года Верховный Совет принял закон о переименовании государства в "Республику Беларусь", а в сокращенных и составных названиях - "Беларусь".

В Декларации был торжественно провозглашен полный государственный суверенитет Беларуси как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях и заявлено о решительности создать правовое государство (преамбула). Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в республике был признан беларусский народ (статья 2).

Право выступать от имени всего народа с этого момента принадлежало исключительно Верховному Совету Республики Беларусь (статья 2). Таким образом, Беларусь де-факто стала парламентской республикой. Важнейшим принципом существования Беларуси как правового государства было признано разграничение законодательной, исполнительной и судебной власти (статья 7).

Декларация стала фундаментом для разработки и принятия 15 марта 1994 г. Конституции Республики Беларусь[2]. С принятием Конституции основное изменение конституционного строя по сравнению с Декларацией о государственном суверенитете претерпела система государственного правления. Конституция 1994 года изменила существовавшую на тот момент парламентскую систему правления на президентскую.

Президент, избираемый народом на пятилетний срок и не более чем на два срока, провозглашался главой государства и исполнительной власти (статья 95). При президенте создавался Кабинет Министров (статья 106). Члены Кабинета Министров назначались и освобождались от должности президентом. Премьер-министр, его заместители, министры иностранных дел, финансов, обороны, внутренних дел, председатель Комитета государственной безопасности назначались и освобождались от должности президентом с согласия Верховного Совета (статья 107).

В Конституции 1994 года не было ни отдельной главы, ни даже статьи, посвященных правительству - Кабинету Министров. Все вопросы, связанные с его работой и полномочиями, были вынесены на уровень закона (статья 108). Это показывало, что

[1] Декларация Верховного Совета Республики Беларусь 27 июля 1990 г. № 193-XII “О государственном суверенитете Республики Беларусь” Источник: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v09000193 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

[2] Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Источник: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-goda/index.php#1994 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

президент рассматривался как главный руководитель исполнительной власти, а Кабинет Министров играл второстепенную роль, фактически был приложением к президенту. Конституция не выделяла правительство как самостоятельный орган с четкими полномочиями, и его работа полностью зависела от президента. Такой подход усиливал роль президента в управлении страной и подчеркивал, что вся исполнительная власть сосредоточена в его руках, в то время как правительство выполняло лишь поддерживающую функцию.

Президент и парламент разделяли полномочия по назначению и освобождению от должности представителей судебной власти. Президент назначал судей, кроме тех, избрание которых было отнесено к компетенции Верховного Совета (статья 100). Верховный Совет избирал судей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда (статья 83).

Конституция 1994 года установила на местном уровне сочетание элементов государственного управления и самоуправления. Порядок формирования местных исполнительных органов Конституцией не определялся.

К 1996 году в Беларуси обострились противоречия между президентом и парламентом, страна вступила в полосу политического кризиса. В августе 1996 года президент Александр Лукашенко предложил провести референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, существенно расширяющих права президента. Изменения Конституции 1996 года[3] привели к построению нового конституционного строя и системы государственной власти в Беларуси.

Основной акцент изменений Конституции 1996 года был сделан на изменении отношений между президентом, парламентом, правительством, судами и другими конституционными органами. Данные изменения фактически подчинили президенту практически все конституционные органы.

С точки зрения конституционного устройства, значимым изменением было создание двухпалатного парламента, который стал называться «Национальное собрание». Нижняя палата парламента – Палата представителей, избираемая народом на четырехлетний срок (статья 91), была значительно ослаблена по сравнению с Верховным Советом.

Палата представителей лишилась всех полномочий Верховного Совета по назначению высших должностных лиц (статья 97). От Верховного Совета у Палаты представителей осталось только полномочие давать согласие президенту на назначение премьер-министра (статья 97). При этом президент был наделен правом на роспуск Палаты представителей в случае, если она откажется дать согласие на

---

[3] Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, который по закону обязан публиковать все принятые законы, и который опубликовал Статуты ВКЛ и 8 текстов Конституции Беларуси начиная с Конституции 1919 года, не содержит текста Конституции с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г..

Есть только текст Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) Источник: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/konstitutsiya-1994-goda/index.php#1994-1 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

назначение предложенной президентом кандидатуры на пост премьер-министра, либо если она выразит вотум недоверия правительству (статья 106).

Парламент перестал быть «единственным» законодательным органом (статья 90). Президент наделялся правом на издание декретов, имеющих силу законов (статья 85). А в статье 137 определено, что «в случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом». Это означает, что любые отдельные президентские декреты или указы, сила которых не проистекает из закона, имеют большую силу, чем законы. По сути, это превратило президента в главный законотворческий орган Беларуси.

Благодаря поправкам 1996 года у президента появилась возможность влиять на избирательный процесс: он стал назначать половину состава Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее – ЦИК, статья 84), тогда как вторую половину ЦИК избирает Совет Республики (статья 98). Председателя ЦИК президент назначает с согласия Совета Республики, а вот освобождать от должности председателя и членов ЦИК президент может самостоятельно (статья 84).

У президента появилось право самостоятельно назначать на должность и освобождать от должности всех членов правительства, принимать решение об отставке правительства (статья 84). Также к нему перешло право самостоятельно назначать на должность и освобождать от должности председателя Комитета государственного контроля – бывшая Контрольная палата (статья 84). С согласия Совета Республики он стал назначать генерального прокурора (статья 84), подотчетного теперь президенту (статья 127), председателя и членов Правления Национального банка и освобождать всех их от должности самостоятельно (статья 84).

Изменения Конституции 1996 года переподчинили президенту местные органы власти. Руководители местных исполнительных органов стали назначаться на должность и освобождаться от должности либо президентом самостоятельно, либо в установленном им порядке (статья 119). Он стал непосредственно или через создаваемые им органы осуществлять контроль за местными органами управления и самоуправления, получил право приостанавливать решения местных Советов депутатов и отменять решения местных исполнительных органов (статья 84).

Также изменения Конституции 1996 года значительно повысили возможности президента влиять на судебную власть. Президент получил право с согласия Совета Республики назначать председателя и судей Верховного Суда, председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, председателя Конституционного Суда (статья 84), самостоятельно назначать половину судей Конституционного Суда и иных судей Республики Беларусь (статья 84). Вторую половину судей Конституционного Суда стал избирать Совет Республики (статья 98). При этом президент получил право самостоятельно освобождать от должности абсолютно всех судей (статья 84).

После конституционной реформы 1996 года осталось одно важное ограничение власти президента: положение о том, что президент может занимать свой пост только два срока. Чтобы устранить это последнее ограничение президентской власти, в 2004 году Лукашенко провел референдум по вопросу о снятии

ограничений в отношении количества сроков на посту президента. Данная поправка сняла последние конституционные препятствия для персонализации президентской власти в руках Александра Лукашенко.

27 февраля 2022 года в Беларуси прошел очередной референдум по внесению поправок в Конституцию, разработанные по поручению Александра Лукашенко.

Полномочия президента в новой Конституции[4] остались практически неизменными. Основные изменения связаны с нормотворческими возможностями президента: исключена возможность президента издавать декреты, имеющие силу законов (статья 85). Также возвращена норма об ограничении возможности быть президентом не более двух сроков (статья 81). Однако, важно отметить, что это ограничение вступит в силу только со дня вступления в должность нового президента, что позволяет нынешнему президенту оставаться у власти на текущий момент без учета этого ограничения (статья 143).

Обновленная Конституция объявила высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь вместо парламента Всебелорусское народное собрание (статья 89) с предельной численностью 1200 человек (статья 89). Порядок формирования Всебелорусского народного собрания Конституцией не определен, но при этом его членом автоматически становится президент и президент, прекративший свои полномочия. При этом лицо, занимающее должность президента на дату вступления в силу изменений Конституции, может одновременно являться президентом и председателем Всебелорусского народного собрания (статья 144).

Проблемы и недостатки президентской системы в Беларуси

Президентская система правления в Беларуси имеет ряд существенных проблем и недостатков, которые негативно влияют на политическую стабильность, экономическое развитие и права граждан. Одной из главных проблем является концентрация власти в руках одного человека — президента. Это приводит к отсутствию эффективной системы сдержек и противовесов, что делает правительство менее подотчетным и увеличивает риск злоупотреблений властью.

В Беларуси президент обладает широкими полномочиями, включая контроль над исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти, а также над местным управлением и самоуправлением. Это создает условия для авторитарного правления, где решения принимаются без учета мнения других государственных институтов и общества.

Например, президент имеет право назначать и освобождать от должности премьер-министра и других министров, что делает их зависимыми от его воли. Еще одной проблемой является ограниченная роль парламента. Сегодня беларусский

[4] Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.) https://etalonline.by/document/?regnum=V19402875

парламент не назначает ни одно высшее должностное лицо в государстве и не имеет достаточных полномочий для контроля за действиями исполнительной власти.

Отсутствие независимой судебной системы также является серьезным недостатком беларусской системы власти. Судьи назначаются президентом, что ставит под сомнение их независимость и беспристрастность. В результате судебная система не может эффективно защищать права граждан и контролировать законность действий власти. Это ведет к росту уровня коррупции, использованию судебной системы для политически мотивированного преследования и снижению доверия граждан к государственным институтам.

Проблемы местного самоуправления в Беларуси также тесно связаны с особенностями президентской системы правления, которая характеризуется сильной централизацией власти. В Беларуси местные органы самоуправления не обладают достаточной автономией и финансовой независимостью, что значительно ограничивает их возможности по эффективному управлению и развитию регионов. Руководители местных исполнительных органов назначаются президентом, что делает их подотчетными центральной власти, а не местному населению. В такой ситуации местные руководители больше ориентированы на выполнение указаний сверху, чем на удовлетворение потребностей жителей регионов. Это снижает их способность принимать решения, исходя из интересов местных сообществ.

Экономические последствия президентской системы правления в Беларуси также заметны. Концентрация власти и отсутствие прозрачности в принятии решений создают неблагоприятные условия для бизнеса и иностранных инвестиций. Непредсказуемость экономической политики и административные барьеры отпугивают инвесторов, что замедляет экономическое развитие страны. Например, в 2024 году Беларусь заняла 153-е место из 184 стран в Индексе экономической свободы. Это свидетельствует о том, что экономика Беларуси считается "mostly unfree" (в основном несвободной). Валовый внутренний продукт на душу населения в Беларуси в 3-4 раза ниже, чем у её европейских соседей - Польше, Литве и Латвии.

Кроме того, президентская система способствует политическим репрессиям и ограничению гражданских свобод. В условиях авторитарного правления власти применяют силовые методы для подавления оппозиции и инакомыслия. Это приводит к массовым арестам, задержаниям и преследованиям политических активистов, журналистов и обычных граждан.

Таким образом, президентская система правления в Беларуси имеет множество проблем и недостатков, которые отрицательно сказываются на политической и экономической жизни страны.

Обоснование необходимости перехода от президентской к парламентской системе правления

Переход к парламентской системе правления в Беларуси может принести множество преимуществ по сравнению с президентской системой и стать шагом к более демократическому, прозрачному и справедливому управлению.

Парламентская система стимулирует активное участие граждан в политическом процессе через выборы и участие в деятельности политических партий. Поскольку партии играют ключевую роль в парламентской системе, они стремятся мобилизовать и вовлечь граждан в политический процесс, чтобы получить их поддержку. В президентской системе внимание часто сосредотачивается на личности президента, что может снизить уровень участия граждан в политической жизни и уменьшить роль политических партий как институтов гражданского общества.

Если проанализировать зависимость типа режима от системы правления, то можно увидеть, что парламентская система правления с высокой долей вероятности (78%) ведет к установлению в стране демократии. Тогда как в странах с президентским правлением в семи из десяти случаях устанавливается авторитарный либо гибридный режимы.

Таблица 1. Зависимость типа режима от системы правления[5]

Тип режима / система правления	Президентская	Смешанная	Парламентская
Демократия	26,3%	42,3%	**78,0%**
Гибридный режим	38,6%	11,5%	13,5%
Авторитарный режим	**35,1%**	**46,2%**	8,5%
Всего из 142 стран:	40,1%	18,3%	41,5%

Парламентская система правления отличается высокой гибкостью и адаптивностью благодаря особенностям своей структуры и функционирования. Эти качества позволяют парламентским системам более эффективно и быстро реагировать на изменения и кризисы, чем президентские системы.

В парламентской системе существует более развитая партийная структура, что способствует политическому плюрализму. Граждане могут выбирать из различных политических партий, каждая из которых представляет свои программы и идеи. Это способствует появлению здоровой политической конкуренции и дает гражданам возможность влиять на политику страны через выборы.

Парламентская система стимулирует диалог и компромиссы между различными политическими силами. В условиях, когда для принятия решений необходимо заручиться поддержкой большинства парламента, политики вынуждены искать общие решения и учитывать интересы различных групп. Это способствует развитию культуры политического диалога и снижает уровень конфликтов в обществе.

[5] Таблица составлена на основе Democracy Index 2022. https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/ и списка стран по системе правления 2022 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_system_of_government. Из анализа исключены страны с абсолютной монархией, однопартийной системой, а также с властью военной хунты.

Коалиционные правительства, характерные для многих парламентских систем, также способствуют гибкости. В таких правительствах разные партии должны работать вместе, находить компромиссы и адаптироваться к потребностям друг друга. Это способствует более сбалансированному и инклюзивному процессу принятия решений. Когда коалиция сталкивается с новыми вызовами, её участники могут быстро согласовать изменения в политике или стратегии, чтобы адекватно реагировать на эти вызовы.

Одним из ключевых аспектов гибкости парламентской системы является возможность быстрого изменения правительства. В парламентской системе правительство должно иметь поддержку большинства в парламенте. Если эта поддержка утрачена, парламент может вынести вотум недоверия, что приведет к отставке правительства и назначению нового премьер-министра и кабинета. Этот процесс обеспечивает быструю адаптацию к изменяющимся политическим условиям и позволяет избежать длительных периодов нестабильности. В президентской системе президент избирается на фиксированный срок и его отстранение от должности возможно только через сложную и редкую процедуру импичмента, что делает систему менее гибкой.

Парламентская система правления способствует большей прозрачности и подотчетности власти. Премьер-министр и члены правительства регулярно отчитываются перед парламентом, что позволяет депутатам и обществу контролировать их деятельность. Это обеспечивает не только прозрачность, но и позволяет быстро корректировать курс, если правительство допускает ошибки или действует неэффективно. В случае недовольства работой правительства парламент может вынести вотум недоверия и инициировать его отставку. Это создает стимулы для правительства работать в интересах граждан и избегать злоупотреблений властью.

Система сдержек и противовесов в парламентской системе также включает активное участие оппозиции. Оппозиционные партии в парламенте имеют возможность критиковать и предлагать альтернативные решения, что способствует более широкому обсуждению и учёту различных мнений при принятии решений. В президентской системе оппозиция может иметь меньше влияния на исполнительную власть, так как президент не зависит от поддержки парламента для своего выживания на посту президента.

Бюджетный процесс в парламентских системах также обладает значительной гибкостью. Правительство и парламент могут оперативно вносить изменения в бюджет в ответ на экономические изменения или непредвиденные обстоятельства. Это позволяет правительству быстро реагировать на финансовые кризисы и эффективно управлять государственными ресурсами. В президентской системе процесс изменения бюджета может быть более длительным и сложным из-за необходимости согласования с президентом и законодательной властью, что снижает оперативность реагирования.

Еще одним важным аспектом является роль главы государства. В парламентской системе президент, как правило, выполняет церемониальные функции и не вмешивается в повседневное управление. Это снижает риск концентрации власти в одних руках. В президентской системе президент совмещает роль главы государства

и главы правительства, что может привести к концентрации власти и усложняет механизмы сдержек и противовесов.

Парламентская система правления имеет значительные преимущества в плане экономической стабильности и роста по сравнению с президентской системой. Эти преимущества включают в себя лучшую предсказуемость экономической политики, более эффективные механизмы контроля и подотчетности, а также меньшую вероятность возникновения политических кризисов.

Исследования показывают, что президентские режимы демонстрируют худшие экономические результаты, чем парламентские режимы: более медленный рост производства, более высокая и нестабильная инфляция и большее неравенство доходов. Более того, масштаб эффекта весьма значителен. Например, годовой рост производства при президентских режимах ниже на 0,6–1,2 процентных пункта, а инфляция как минимум на четыре процентных пункта выше, чем при парламентских. Разница в результатах распределения еще более разительна: неравенство доходов на 12–24% хуже при президентской системе[6].

Также можно увидеть, что валовый внутренний продукт на душу населения в странах с парламентской системой правления в три раза выше, чем в странах с президентской системой правления. А если сравнивать авторитарные и демократические режимы, то разрыв уже в 4.5 раза больше в пользу демократии. Другими словами, демократия создает условия, способствующие развитию экономики.

Таблица 2. Зависимость ВВП на душу населения (международный доллар[7]) от системы правления[8]

Тип режима/система правления	Президентская	Смешанная	Парламентская	Всего:
Демократия	30 686	33 110	**51 944**	**44 638**
Гибридный режим	9 603	7 751	12 732	10 193
Авторитарный режим	10 179	9 430	11 744	10 147
Всего:	15 353	19 255	**43 221**	27 646

[6] Richard McManus & F. Gulcin Ozkan. Who does better for the economy? Presidents versus parliamentary democracies. https://link.springer.com/article/10.1007/s11127-018-0552-2

[7] Международный доллар является гипотетической единицей валюты, имеющей тот же паритет покупательной способности, что и доллар США в Соединенных Штатах в данный момент времени https://en.wikipedia.org/wiki/International_dollar.

[8] Таблица составлена на основе Democracy Index 2022. https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/ и списка стран по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения по данным Международного валютного фонда 2022 (всего обобщены данные по 142 странам) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_system_of_government.

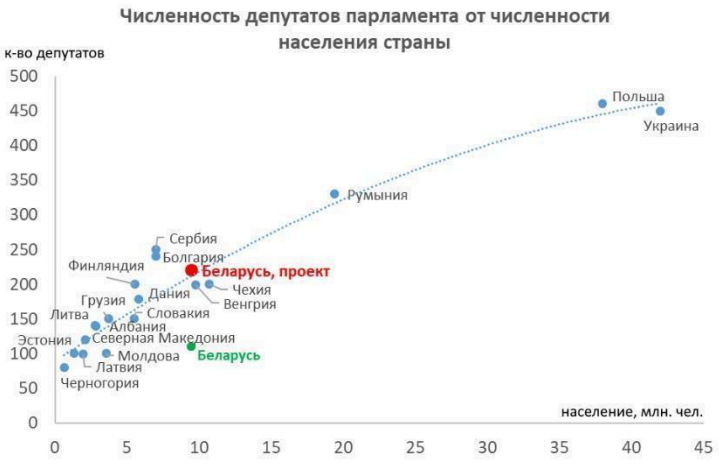
Таким образом, парламентская система правления имеет множество преимуществ над президентской. Она способствует более равномерному распределению власти, активному участию граждан в политическом процессе, гибкому и адаптивному управлению, лучшей координации между ветвями власти и снижению политической напряженности, обеспечивает большую экономическую стабильность и рост. Переход к парламентской системе может стать важным шагом на пути к демократическим реформам в Беларуси и улучшению качества государственного управления.

Переход к парламентской системе правления в проекте народной Конституции

Проект Конституции для новой Беларуси (народной Конституции), разработанный Общественной конституционной комиссией[9], предлагает фундаментальные изменения в структуре государственного управления Беларуси, предусматривая переход от президентской к парламентской системе правления. Это изменение направлено на децентрализацию власти и обеспечение более демократического управления страной.

Проект народной Конституции расширил понимание принципа разделения властей. К разделению властей по горизонтали на законодательную, исполнительную и судебную, добавлено разделение властей по вертикали: признание и гарантия местного самоуправления, которое не входит в систему органов государственной власти. А также подчеркивается, что деятельность органов законодательной, исполнительной, судебной властей и местного самоуправления должна быть открыта и подотчетна гражданам (статья 3).

Проект народной Конституции предлагает возврат к однопалатному парламенту, который предлагается назвать «Соймом» (статья 69), состоящим из 220 депутатов (статья 70), избираемых народом на четырехлетний срок (статья 71). Предлагаемая численность парламента в 220 депутатов приводит численность депутатов парламента в соответствие с уровнем представленности, существующем в европейском регионе.



Выборы депутатов парламента предлагается проводить на основе пропорционального представительства по многомандатным избирательным округам, расположенных на уровне единиц местного самоуправления (статья 70).

[9] Проект Конституции Республики Беларусь https://kanstytucyja.online/index.php/const/ru#top

Это позволит иметь в парламенте сбалансированное представительство как по идеологическим, так и региональным признакам.

Одним из ключевых изменений является формирование правительства, которое будет подотчетно Сойму. Процедура назначения премьер-министра в проекте Конституции для новой Беларуси четко регламентирована, чтобы обеспечить прозрачность и учет мнения парламента (статья 102).

Когда пост премьер-министра становится вакантным, парламентская фракция или коалиция фракций с наибольшим числом депутатов предлагает кандидатуру премьер-министра. Президент должен провести консультации с лидерами парламентских фракций и внести предложенную парламентским большинством кандидатуру в Сойм в течение месяца с момента отставки премьер-министра. Кандидат на должность премьер-министра представляет новый состав правительства и программу действий. Сойм должен принять решение по утверждению премьер-министра в течение двух недель.

Если кандидатура не получает поддержки Сойма, президент в течение семи дней представляет другую или ту же кандидатуру, и парламент принимает решение по ней в течение семи дней. Если и в этот раз кандидатура отклонена или президент не представляет кандидата в установленные сроки, право выдвижения кандидат на должность премьер-министра переходит к Сойму.

Сойм должен принять решение о назначении премьер-министра большинством голосов от своего конституционного состава. Если Сойм не назначит премьер-министра в течение двух недель после перехода права выдвижения, президент должен либо назначить премьер-министра из числа кандидатов, набравших наибольшее число голосов депутатов, либо объявить досрочные выборы Сойма.

Система назначения премьер-министра, предложенная в проекте народной Конституции, имеет несколько важных преимуществ, которые помогают сделать управление страной более демократичным и эффективным.

Первое преимущество – это баланс власти. Процесс назначения премьер-министра включает участие как президента, так и парламента. Президент проводит консультации с парламентскими фракциями и вносит кандидатуру на утверждение Соймом.

Второе преимущество – учет мнения большинства. Премьер-министр назначается на основе поддержки большинства депутатов, что гарантирует, что глава правительства имеет мандат доверия от избранных представителей народа. Это повышает легитимность правительства и его способность эффективно работать.

Третье преимущество – возможность формирования правительства меньшинства. Если в парламенте нет большинства для формирования правительства, система позволяет президенту назначить премьер-министра из числа кандидатов, набравших наибольшее число голосов депутатов. Правительство меньшинства может работать, опираясь на ситуативную поддержку депутатов или фракций по конкретным вопросам. Это позволяет избежать политического тупика и обеспечивает продолжение функционирования исполнительной власти.

Такая возможность формирования правительства меньшинства дает стране гибкость и стабильность в управлении. Даже если парламент не может быстро договориться о кандидатуре премьер-министра, правительство все равно может продолжать работать и решать важные вопросы, что особенно важно в кризисные моменты.

Таким образом, предложенная система назначения премьер-министра создает условия для более демократического, прозрачного и эффективного управления, способствует балансу власти и снижает риски авторитаризма. Она также обеспечивает гибкость в формировании правительства и возможность продолжения его работы даже в сложных политических ситуациях.

В проекте Конституции для новой Беларуси процесс назначения остальных членов правительства возложен на премьер-министра. Премьер-министр обладает полномочиями самостоятельно назначать и освобождать от должности своих заместителей и министров, без необходимости согласования этих решений с президентом или парламентом (статья 105).

Такой подход имеет несколько важных преимуществ. Прежде всего, он обеспечивает эффективность и скорость принятия решений. Премьер-министр может оперативно назначать и освобождать членов правительства, что позволяет быстро реагировать на изменения в политической и экономической ситуации, а также на потребности управления страной.

Кроме того, возможность самостоятельно формировать кабинет министров способствует целостности и согласованности работы правительства. Премьер-министр может создавать команду, с которой он работает наиболее эффективно. Это приводит к более слаженной и продуктивной работе правительства, так как все его члены будут ориентированы на реализацию общей программы и целей.

Важным преимуществом такой системы является повышение подотчетности и ответственности премьер-министра. Поскольку он несет полную ответственность за действия правительства, возможность самостоятельно назначать и освобождать министров делает его более подотчетным за результаты работы своего кабинета. Это стимулирует премьер-министра подбирать квалифицированных и компетентных специалистов.

Исключение необходимости согласования с президентом или парламентом также минимизирует политические конфликты и затягивание процесса назначения членов правительства. Это позволяет избежать ситуаций, когда разногласия между ветвями власти блокируют работу исполнительной власти.

Таким образом, система назначения остальных членов правительства, предусмотренная проектом народной Конституции, направлена на обеспечение более эффективного и слаженного управления страной, повышение подотчетности и ответственности правительства, а также на минимизацию политических конфликтов и ускорение процесса принятия решений.

В проекте народной Конституции вопросы подотчетности правительства и процедуры выражения недоверия занимают важное место, что способствует

укреплению демократических институтов и обеспечению более прозрачного управления.

Правительство Беларуси подотчетно Сойму (статья 99), который является высшим органом законодательной власти. Это означает, что правительство обязано информировать парламент о своей деятельности и выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством. Такая подотчетность позволяет депутатам контролировать исполнительную власть и обеспечивает соблюдение прав и интересов граждан.

Процедура выражения вотума недоверия правительству также четко регламентирована (статья 103). Если депутаты Сойма, числом не менее одной четверти от конституционного состава, считают, что правительство не справляется со своими обязанностями, они могут инициировать процедуру вотума недоверия. Если Сойм большинством голосов от конституционного состава принимает решение о назначении нового премьер-министра, это автоматически означает выражение недоверия правительству. Такая процедура позволяет парламенту контролировать исполнительную власть и при необходимости заменять правительство, что способствует более эффективному и прозрачному управлению страной.

Конструктивный вотум недоверия, предусматривающий одновременное назначение нового премьер-министра, имеет несколько существенных преимуществ, которые способствуют стабильности и эффективности государственного управления.

Прежде всего, такой подход обеспечивает непрерывность работы правительства. Когда парламент выражает недоверие действующему премьер-министру, одновременное назначение нового главы правительства позволяет избежать длительных периодов политической нестабильности и временного безвластия. В результате страна продолжает функционировать без значительных перебоев, что особенно важно в кризисные моменты.

Конструктивный вотум недоверия также способствует более ответственному отношению парламента к своим решениям. Поскольку депутаты обязаны предложить кандидатуру нового премьер-министра, они вынуждены заранее договариваться и находить компромиссы. Это предотвращает принятие поспешных решений о выражении недоверия и стимулирует более взвешенный и продуманный подход к смене руководства исполнительной власти.

Еще одним важным преимуществом является предотвращение частых и затяжных политических кризисов. В условиях, когда парламенту необходимо сразу назначить нового премьер-министра, политические партии и фракции вынуждены сотрудничать и искать общие решения. Это способствует развитию культуры диалога и компромиссов, что в долгосрочной перспективе укрепляет демократические институты и снижает уровень политической напряженности.

Кроме того, конструктивный вотум недоверия укрепляет подотчетность правительства перед парламентом и гражданами. Понимая, что парламент может выразить недоверие и одновременно назначить нового премьер-министра, действующее правительство будет работать с большей ответственностью и стремиться к эффективному выполнению своих обязанностей. Это создает стимулы для более прозрачного и добросовестного управления страной.

Наконец, такой механизм повышает легитимность нового правительства. Поскольку новый премьер-министр назначается на основе решения парламента, он получает мандат доверия от избранных народом представителей. Это способствует укреплению доверия граждан к новому правительству и повышает его способность эффективно выполнять свои функции.

Таким образом, конструктивный вотум недоверия, предусматривающий одновременное назначение нового премьер-министра, обеспечивает непрерывность работы правительства, стимулирует ответственность парламента, предотвращает политические кризисы, укрепляет подотчетность исполнительной власти и повышает легитимность нового правительства. Эти преимущества способствуют более стабильному и эффективному управлению страной.

В проекте народной Конституции роль президента значительно изменена, чтобы предотвратить концентрацию власти в руках одного человека и укрепить демократические принципы управления.

Президент в системе власти остается главой государства, но его полномочия ограничены представительскими функциями (статья 95). Основная задача президента - представлять Беларусь на международной арене, подписывать международные договоры и выполнять другие церемониальные обязанности. Это позволяет президенту сосредоточиться на выполнении представительских функций, не вмешиваясь в повседневное управление страной.

Президент также выполняет роль арбитра в случае политических кризисов. Если парламент не может назначить премьер-министра или возникает другой кризисный момент, президент может выступить посредником, помогая найти решение. Однако, в отличие от действующей президентской системы, он не имеет права единолично назначать или смещать членов правительства, что предотвращает злоупотребление властью.

Таким образом, роль президента в проекте Народной Конституции направлена на выполнение представительских функций с ограниченными полномочиями, что способствует предотвращению концентрации власти и укреплению демократических институтов в Беларуси.

Переход к парламентской системе правления, предложенный в проекте народной Конституции, направлен на создание более сбалансированной и демократичной системы управления, которая уменьшит риски авторитаризма и обеспечит большую подотчетность власти перед гражданами.

Ожидаемые результаты конституционной реформы

Проведение конституционной реформы, направленной на переход от президентской к парламентской системе правления, предполагает значительные изменения в политической и социальной жизни Беларуси. Ожидаемые результаты реформы включают в себя несколько ключевых аспектов, которые приведут к укреплению демократии, повышению эффективности управления и улучшению качества жизни граждан.

Во-первых, реформа приведет к значительному укреплению демократических институтов и обеспечению подлинного разделения властей. Парламент станет главным законодательным органом, ответственный за принятие законов и контроль над деятельностью правительства. Это создаст эффективную систему сдержек и противовесов, предотвращающую концентрацию власти в руках одного человека или группы лиц. В результате, граждане получат больше возможностей для участия в политическом процессе и влияния на принимаемые решения.

Во-вторых, реформы повысят подотчетность и прозрачность работы правительства. Премьер-министр будет назначаться и освобождаться парламентом, что сделает работу правительства подотчетным народным представителям. Регулярные отчеты правительства перед парламентом и возможность выражения вотума недоверия создадут стимулы для более ответственного и эффективного управления. Это, в свою очередь, укрепит доверие граждан к государственным институтам и повысит их легитимность.

В-третьих, развитие многопартийной системы и обеспечение равных условий для всех политических сил будет способствовать политическому плюрализму и конкуренции. Это создаст здоровую политическую среду, где различные партии и движения смогут свободно выражать свои взгляды и участвовать в политической жизни страны. Граждане получат возможность выбирать из широкого спектра политических программ и идей, что повысит качество принимаемых решений и их соответствие интересам общества.

Таким образом, ожидаемые результаты реформы включают укрепление демократических институтов, повышение подотчетности и прозрачности работы правительства, развитие политического плюрализма. Эти изменения приведут к улучшению качества жизни граждан и обеспечат устойчивое демократическое развитие Беларуси.